

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2512/2530

นาง พรจิตต์ ย้ง สบาย
นาย ยรรยง จง สกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845, มาตรา 846

ป.วิ.พ. มาตรา 185

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1203 เลขที่ดิน 28 ของจำเลย จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้องและโจทก์ไม่ได้เป็นนายหน้า โจทก์นำสืบว่าจำเลยตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1203 เลขที่ดิน 29 ของจำเลย โดยเลขระวางที่ดิน เลขหน้าสำรวจ และที่ตั้งของที่ดินตรงกับที่ระบุในคำฟ้อง ดังนี้ เป็นการนำสืบในประเด็นข้อพิพาทแล้ว หาใช่เป็นการสืบนอกฟ้องนอกประเด็นไม่

ค่านายหน้าต้องเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน เมื่อไม่ได้ตกลงกันว่าจะคิดจากราคาที่เสนอขายหรือราคาซื้อขายที่ตกลงกัน ดังนี้ โดยพฤติการณ์ที่คาดหมายได้ว่าโจทก์ทำไปเพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ และกิจการที่โจทก์ทำไปทำให้ขายที่พิพาทให้จำเลยได้ โจทก์จึงเรียกค่านายหน้าจากจำเลยตามราคาที่ขายได้ ไม่ใช่ราคาเสนอขาย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1203 เล่ม 13 หน้า 3 ที่ดินระวาง 25 น.2ฎ เลขที่ดิน 28 หน้าสำรวจ 211 ตำบลท่าเรืออำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำหนังสือเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ให้โจทก์ไปเสนอขายแก่บุคคลอื่นในราคาไร่ละ 1,000,000 บาท โจทก์จัดการขายได้ 6 ไร่ 3 งาน จึงมีสิทธิได้ค่านายหน้าร้อยละ 5 ของราคาเสนอขาย 6,750,000 บาท คิดเป็นเงิน 337,500 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่านายหน้าดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้อง ไม่เคยขายที่ดินตามฟ้องให้ใคร จำเลยเคยตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินแปลงอื่นและจำเลยได้บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่านายหน้า

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 330,437.50 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 185,000 บาทแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองมอบให้โจทก์เสนอขายที่ดินตามที่ปรากฏในใบเสนอขายเอกสารหมายเลข 1 และ ล.1 ซึ่งระบุเลขที่ดินว่าเลขที่ 28 อันเป็นเลขที่ดินของกรมการปกครอง โฉนดเลขที่ 1178 ตำบลสระคร่ำเอน อำเภอดำรงวิทยารุจิราชนครินทร์ ส่วนที่ดินตามใบเสนอขายเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 1203 ตำบลท่าเรือ อำเภอดำรงวิทยารุจิราชนครินทร์ ซึ่งตรงกับเลขที่โฉนดและที่ตั้งที่ดินของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.6 แตกต่างกันเพียงเลขที่ดินตามโฉนดของจำเลยเป็นเลขที่ 29 เลขที่ดินตามใบเสนอขายเป็นเลขที่ 28 เท่านั้นการที่โจทก์นำสืบให้เห็นว่าที่ดินตามใบเสนอขายเอกสารหมายเลข 1 เป็นการเสนอขายที่ดินของจำเลยทั้งสองตามเอกสารหมายเลข จ.6 จึงเป็นการ

สืบในประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยทั้งสองให้โจทก์เสนอขายที่ดินตามเอกสารหมาย จ.6 ไม่ใช่การสืบนอกฟ้องนอกประเด็น

ประเด็นที่ว่าค่านายหน้าจะต้องคิดจากราคาที่เสนอขายหรือราคาที่ตกลงซื้อขายกันนั้น เห็นว่าการคิดค่านายหน้าต้องเป็นไปตามที่โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกันตามใบเสนอขายเอกสารหมาย จ.1 จำเลยทั้งสองไม่ได้สัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าแก่โจทก์ตามราคาที่เสนอขาย แต่กิจการที่จำเลยทั้งสองมอบหมายให้แก่โจทก์นั้น โดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่าโจทก์ทำให้เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ และกิจการที่โจทก์ทำไปนั้นทำให้โจทก์ขายที่พิพาทได้ราคา 3,700,000 บาท โจทก์จึงเรียกค่านายหน้าจากจำเลยทั้งสองตามราคาที่ดินที่จำเลยทั้งสองขายได้ โจทก์จะเรียกค่านายหน้าจากราคาที่เสนอขายไม่ได้

พิพากษายืน.

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ